Superintendencia de Sociedades

SENTENCIA

Superintendencia de Sociedades **Bogotá, D.C.**

Partes
Jaime Salamanca Ramírez

contra

Logística S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez

Asunto
Artículo 42 de la Ley 1258 de 2008

Trámite
Proceso verbal sumario

I. Antecedentes

El proceso iniciado por Jaime Salamanca Ramírez en contra de Logística S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez surtió el curso descrito a continuación:

1. El 31 de enero de 2012, mediante Auto No. 480-000961, este Despacho inadmitió la demanda presentada por Jaime Salamanca Ramírez en contra de Logística S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez
2. El 9 de abril de 2012, luego de que el demandante presentara un escrito de subsanación, el Despacho rechazó la demanda mediante el Auto No. 480-003223. Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 12 de junio de 2012.
3. El 26 de julio de 2012, mediante Auto No. 480-007486, este Despacho admitió la demanda presentada por Jaime Salamanca Ramírez en contra de Logística S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez.
4. El 3 de agosto de 2012, se les enviaron los citatorios de notificación a los demandados, los cuales fueron devueltos por la compañía de servicio postal.
5. El 3 de septiembre de 2012, mediante Auto No. 801-012441, este Despacho requirió a la parte demandante para que aportara otras direcciones de notificación personal. Logística S.A.S. y José Vicente Padilla Martínez se notificaron personalmente del auto admisorio de la demanda el 18 de octubre de 2012.
6. El 31 de octubre de 2012, se le envió de nuevo el citatorio de notificación a Ligia Patricia Padilla Martínez, el cual fue entregado el 3 de noviembre de 2012.
7. El 15 de noviembre de 2012, luego de constatarse que Ligia Patricia Padilla Martínez no se había notificado aún del auto admisorio de la demanda, se preparó el aviso de notificación.
8. El 24 de noviembre de 2012, se le entregó el aviso de notificación a Ligia Patricia Padilla Martínez. La constancia fue allegada por el apoderado de la parte demandante el 12 de diciembre de 2012.
9. El 26 de diciembre de 2012, mediante Auto No. 801-018227, el Despacho citó a las partes para el 28 de enero de 2013, a fin de llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil. En vista de la

inasistencia de los demandados, no fue posible adelantar la etapa de conciliación ni de interrogatorios de parte. Durante la audiencia se profirió el decreto de pruebas.

10. El 7 de febrero de 2013, se reanudó la audiencia para practicar de nuevo los interrogatorios de parte. Por inasistencia reiterada de los demandados, este Despacho les impuso una multa mediante Auto No. 801-002295 del 20 de febrero de 2013. En el mismo auto se citó a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión el 5 de marzo de 2013. Sólo el apoderado de la parte demandante formuló sus alegatos en debida forma.
11. Al haberse verificado el cumplimiento de las distintas etapas procesales, conforme con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, el Despacho se dispone a proferir sentencia.

II. Pretensiones

La demanda presentada por Jaime Salamanca Ramírez contiene las pretensiones que se presentan a continuación:

1. Que se declare que la sociedad Logística S.A.S. y los accionistas José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez incurrieron en un fraude al utilizar a la sociedad en la expedición de un cheque por valor de $18.000.000 sobre la cuenta No. 52763333390 de dicha sociedad del Banco AV Villas con fecha 15 de mayo de 2012.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a pagar a favor de mi poderdante los perjuicios con ocasión de dicho fraude, consistentes en el valor de dicho título, más el 20%, más los intereses de mora desde el 15 de mayo de 2012 hasta que se haga el pago efectivo de dicha suma permitidos de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia Financiera y las costas generadas por este proceso.

III. Consideraciones del Despacho

La demanda sometida a consideración de este Despacho está orientada a que se reconozca que José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez se valieron de la sociedad Logística S.A.S. para perpetrar un fraude. Por tratarse de una acción de desestimación de la personalidad jurídica, este Despacho debe aludir, necesariamente, a uno de los asuntos más debatidos en el ámbito del derecho societario, vale decir, el abuso de las formas asociativas.[1] En verdad, ante la multiplicidad de soluciones disponibles para remediar este problema y los incontables criterios existentes para determinar si se han presentado abusos, es indispensable hacer un breve recuento de los principales desarrollos sobre la materia.

A. El abuso de las sociedades de capital

La difusión de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad fue uno de los factores determinantes en el acelerado desarrollo industrial del siglo XIX, tanto en los países anglosajones del *common law* como en los sistemas civilistas de Europa Continental. Ello se debió, en buena medida, a que los comerciantes que usaban esta forma asociativa podían asumir un mayor grado de riesgo que aquellos sujetos que actuaban a título personal.[2] Más aún, la posibilidad de utilizar la figura mencionada permitió que los recursos económicos de los inversionistas fueran usados para financiar las más prometedoras innovaciones. Según el célebre economista Walter

[1] Cfr. a E Osborne, The Rise of the Anti-Corporate Movement, (2007, Westport, Praeger Publishers).
[2] The Key to Industrial Capitalism: Limited liability (THE ECONOMIST, December 23, 1999)

Bagehot, durante el siglo XIX 'desapareció la posibilidad de que un lucrativo proyecto industrial o comercial no se llevara a cabo por falta de financiación'.[3]

Claro que ello sólo fue posible luego de superado el recelo que generó la posibilidad de que los empresarios accedieran a los beneficios propios de la aludida forma asociativa. Esta desconfianza se derivó, en buena parte, de los múltiples abusos perpetrados históricamente por conducto de la sociedad de capital.[4] Durante el siglo XVIII, por ejemplo, escándalos societarios tales como el de la Compañía del Mar del Sur en Inglaterra y la Sociedad del Mississippi en Francia, sirvieron de justificación para proscribir la sociedad de capital en distintos países.[5] La animadversión generalizada en torno a esta forma asociativa puede apreciarse en el siguiente texto, extraído de una dura reseña editorial publicada en el diario londinense *The Times*, en 1824: 'No hay una situación más injusta que aquella en la que un puñado de sujetos acaudalados destinan una porción de su patrimonio a la constitución de una sociedad de capital […] para luego, ante la imposibilidad de pagar las deudas sociales, retirarse con su fortuna intacta, mientras los peces timados devoran la exigua carnada remanente'.[6]

En el curso del siglo XIX, las exigencias del tráfico impusieron la necesidad de diseñar un régimen más permisivo, bajo el cual los empresarios pudiesen usar libremente la sociedad de capital con limitación de responsabilidad. Las restricciones francesas para la constitución de compañías contenidas en el Código Napoleónico de 1807 fueron morigeradas con la introducción de la *société anonyme* en 1867, mientras que los diferentes Estados de la Unión Americana empezaron a permitir el acceso a esta forma asociativa a partir de las reformas del Código neoyorkino de 1811.[7] Sin embargo, el mayor uso de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad trajo consigo un correlativo incremento en el abuso de esta figura.[8] En lugar de proscribir su uso, se concluyó que, ante la importancia que revestía la sociedad de capital, era necesario desarrollar mecanismos de protección para hacerle frente a quienes se propusieran usarla de manera ilegítima.[9]

Una primera aproximación al problema mencionado consistió en diseñar reglas que redujesen, *ex ante*, el riesgo de abuso de la figura societaria.[10] Con base en esta postura, muchos países establecieron estrictos requisitos para la constitución de compañías de capital, incluidos los de escritura pública y capitalización mínima. Sin embargo, a partir de incontables estudios académicos, ha hecho carrera la tesis de

---

[3] W Bagehot, Lombard Street: A description of the Money Market, (A W Wright, London, 1915) 7-13.

[4] Cfr. a S Banner, What Causes New Securities Regulation: 300 Hundred Years of Evidence (1997) 75 WASH UNIV L QUART 849 y J Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica (1985, Buenos Aires, Ediciones De Palma).

[5] E Osborne, The Rise of the Anti-Corporate Movement, (2007, Westport, Praeger Publishers). La sociedad de capital con limitación de responsabilidad fue prohibida en Inglaterra a partir de la expedición de la Ley de Burbujas de 1720, la cual fue una respuesta legislativa al escándalo de la Compañía del Mar del Sur. Esta prohibición se mantuvo en pie hasta las reformas introducidas en la primera mitad del siglo XIX. Id. 30.

[6] RG Rajan y L Zingales, Property Rights and the Taming of Government (disponible en la siguiente dirección: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/rajan.pdf).

[7] E Osborne (2007) 33.

[8] TK Cheng, The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the US Corporate Veil Doctrines (2011) 34 BOSTON COLL INT & COMP L REV 2.

[9] Los abusos de la figura societaria 'han forzado a los sistemas jurídicos a reaccionar mediante la creación de expedientes judiciales o legislativos de extensión de responsabilidad y de desconocimiento de la personalidad jurídica'. FH Reyes Villamizar, Derecho Societario, Tomo I, 2ª Ed (2006, Bogotá, Editorial Temis) 222.

[10] RJ Gilson y A Schwartz, Constraints on Private Benefits of Control: Ex Ante Control Mechanisms Versus Ex Post Transaction Review, (2012) Yale Law and Economics Research Paper No. 455.

que tales requisitos son insuficientes para evitar el abuso de esta forma asociativa.[11] El argumento principal esgrimido para el efecto es que la rigidez propia de esta clase de requisitos deja amplio espacio para expedientes fraudulentos, orientados a burlar los mecanismos de protección contenidos en la ley.[12] Además, las aludidas reglas conllevan, usualmente, un incremento generalizado en el costo de operación para todos los empresarios, incluidos aquellos que no se proponen abusar de la figura societaria. Según el criterio de Armour, algunas de las reglas que buscan solucionar *ex ante* el problema reseñado 'constituyen un claro ejemplo de una tecnología legislativa obsoleta que […] probablemente genera más costos que beneficios'.[13]

Ello no quiere decir, por supuesto, que deban suprimirse todas las reglas establecidas para la constitución de compañías.[14] Algunos requisitos, tales como aquellos diseñados para dotar de publicidad mercantil el acto de constitución, son indispensables para el adecuado funcionamiento del régimen societario. El punto es, simplemente, que la fijación de estrictos requisitos de constitución es una manera poco efectiva de mitigar el riesgo de abuso de la sociedad de capital. Tal vez por este motivo, la mayoría de países industrializados ha gravitado hacia una reducción de los trámites requeridos para la creación de sociedades.[15]

(i) La desestimación de la personalidad jurídica

Una solución más idónea para contrarrestar el abuso de la sociedad de capital consiste en introducir medidas de fiscalización judicial que permitan controvertir *ex post* las actuaciones indebidas de los empresarios.[16] Esta alternativa tiene la ventaja de imponerle altos costos solamente a los sujetos que, con su conducta, desborden la finalidad para la cual fue diseñada la aludida figura societaria. Así, por ejemplo, mediante la denominada desestimación de la personalidad jurídica, las autoridades judiciales pueden hacerle extensiva, a los accionistas de una compañía, la responsabilidad por las obligaciones sociales insolutas, en hipótesis de fraude o abuso. Otra aplicación de esta figura podría llevar a la inoponibilidad de la personificación jurídica societaria, en la forma descrita más abajo.[17] Por lo demás,

---

[11] J Armour, Legal Capital: An Outdated Concept? (2006) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper No. 320. Son relevantes las afirmaciones efectuadas por Reyes Villamizar respecto de la supresión del requisito de la escritura pública para la constitución de sociedades por acciones simplificadas. En su criterio, 'la controversia que se originaba antes por la supresión de este requisito fue superada a partir de la expedición de la Ley 222 de 1995. El régimen de constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada permitió comprobar que era viable prescindir de esa formalidad sin que por ello se produjera inseguridad jurídica o una especial propensión al fraude; quedó demostrado que no se requería una costosa duplicidad de trámites en el proceso constitutivo del sujeto'. FH Reyes Villamizar, SAS: La Sociedad por Acciones Simplificada, 2ª Ed. (2010, Bogotá, Editorial Legis) 94.

[12] RJ Gilson y A Schwartz (2012).

[13] J Armour (2006) 15. En este ensayo, el autor se refiere, en particular, a las reglas de capital mínimo que aún prevalecen en algunos países de la Unión Europea.

[14] Para un análisis de la importancia de control de legalidad ejercido por las Cámaras de Comercio respecto de las sociedades por acciones simplificadas, puede consultarse a FH Reyes Villamizar (2010) 14-15.

[15] Puede consultarse, en este sentido, el análisis comparado realizado por FH Reyes Villamizar (2010) acerca de la flexibilización de los trámites de constitución de sociedades.

[16] RJ Gilson y A Schwartz (2012).

[17] En la doctrina especializada se discute también la posibilidad de aplicar los efectos de la desestimación en beneficio de uno o varios accionistas, bajo la novedosa figura de la desestimación inversa ('reverse veil piercing'). Esta modalidad de desestimación le permite a un juez hacer inoponible la personificación jurídica societaria—es decir, considerar que los accionistas y la sociedad conforman un solo sujeto—con el fin de permitir que los accionistas le hagan frente una situación notoriamente injusta o procuren algún otro fin que sea acorde con la ley (MJ Gaertner, Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways? (1989) 30 William and Mary Law

debe señalarse que estas medidas de fiscalización *ex post* les imponen a los jueces una exigencia de primer orden, vale decir, la necesidad de llevar a cabo un cuidadoso análisis orientado a establecer la procedencia de la correspondiente sanción. Es decir que, por obvias razones, la efectividad de estas medidas depende principalmente del adecuado ejercicio de la función judicial.[18]

Las medidas de fiscalización descritas en el párrafo anterior pueden hacerse efectivas bajo diferentes modalidades, incluida la aplicación de sanciones generales de derecho civil (p.ej. nulidad absoluta por causa u objeto ilícito, simulación, etc.) o de mecanismos especialmente diseñados para operar en el contexto del derecho societario (p.ej. la desestimación de la personalidad jurídica).[19] En vista de que las sanciones de derecho civil han sido suficientemente analizadas en nuestro ordenamiento, es relevante consultar algunos de los principales avances respecto de las medidas de fiscalización judicial concebidas en forma específica para el ámbito societario. Los principales desarrollos en la materia se han dado en el contexto de la ya mencionada desestimación de la personalidad jurídica. En los países anglosajones, en los cuales tuvo su origen esta figura, la desestimación tiene dos aplicaciones primordiales.[20] La primera, empleada principalmente en el Reino Unido, consiste en hacer inoponible la personificación jurídica societaria cuando ésta se ha usado con el fin de violar una disposición legal.[21] La segunda aplicación, prevalente en los Estados Unidos, consiste en la extensión de responsabilidad a los accionistas de una compañía en hipótesis de fraude o abuso societario.

En el Reino Unido, los jueces cuentan con cierta discreción para adoptar cualesquiera medidas que consideren necesarias a fin de corregir o evitar actuaciones abusivas. Según ya se afirmó, el enfoque principal de las cortes británicas ha sido considerar inoponible la personificación jurídica de una sociedad, luego de verificarse su utilización para violar normas legales.[22] Un ejemplo de ello puede encontrarse en el antecedente judicial de *Re FG (Films) Ltd*.[23] Según los hechos del caso, una compañía estadounidense intentó valerse de un incentivo económico previsto para largometrajes producidos en el Reino Unido, mediante la constitución de una sociedad en este país. Luego de analizar las pruebas disponibles, el Juez Vaisey, de la División de Cancillería de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, consideró que la nueva sociedad, denominada FG (Films) Ltd., 'había sido creada con el único propósito de […] hacer pasar el largometraje estadounidense por uno de origen británico'.[24] En la sentencia, el Juez Vaisey determinó que, a pesar de haberse

---

Review 3; SM Bainbridge, Using Reverse Veil Piercing to Vindicate the Free Exercise Rights of Incorporated Employers (2013) UCLA Law and Economics Research Paper No. 6).

[18] RJ Gilson y A Schwartz (2012).

[19] J Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica (1985, Buenos Aires, Ediciones De Palma). La doctrina ha señalado que, en algunos casos, estos mecanismos especiales pueden ser más idóneos para hacerle frente al abuso de la sociedad de capital que los postulados civilistas a que se ha hecho referencia. Según Cabanellas de las Cuevas, el mecanismo de desestimación de la personalidad jurídica previsto en Argentina, 'tiene la virtud de que prevé consecuencias de las conductas antijurídicas allí descriptas, específicamente ajustadas a las necesidades de la vida societaria, en lugar de otras, como nulidades, disolución societaria o indemnización de daños y perjuicios, que pueden surgir de las normas cuyo ámbito de aplicación es más amplio que la desestimación de la personalidad societaria […]'. G Cabanellas de las Cuevas, Derecho Societario – Parte General: La Personalidad Jurídica Societaria, Tomo III (1994, Buenos Aires, Editorial Heliasta) 97.

[20] TK Cheng (2011).

[21] 'Aunque en la mayoría de los casos estadounidenses en materia de desestimación se ha llegado a la extensión de responsabilidad a los accionistas, esta aplicación de la figura rara vez se presenta en el Reino Unido'. Id. 344.

[22] PA Davies, Principles of Modern Company Law, 8th ed (2008, Londres, Sweet & Maxwell) 200.

[23] [1953] 1 All ER 615.

[24] Id. 617.

constituido en el Reino Unido, FG (Films) Ltd. no podía acceder al beneficio económico reseñado, por cuanto la sociedad estadounidense debía considerarse como la verdadera productora de la película. En este caso, la figura de la desestimación fue utilizada para desconocer la personificación jurídica independiente de FG (Films) Ltd., a fin de evitar un quebrantamiento de las normas cinematográficas del Reino Unido.[25]

Es pertinente anotar que en la legislación societaria argentina se consagró un mecanismo de fiscalización judicial que podría tener efectos similares al explicado en el párrafo anterior. El artículo 54 de la Ley 19.550 alude a la 'inoponibilidad de la personalidad jurídica', en los siguientes términos: 'La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados'. En criterio de Cabanellas de las Cuevas, el citado artículo 54 contempla dos sanciones diferentes para el abuso de la figura societaria. Cuando se configuren los supuestos previstos en la norma, 'la justicia podrá proceder a imputar la conducta a los socios o controlantes, o a hacerlos responsables por los perjuicios causados. Se trata de distintas alternativas que la norma analizada abre al intérprete y a la justicia'.[26]

Ahora bien, en los Estados Unidos, la desestimación de la personalidad jurídica está referida, en forma exclusiva, a la extensión de responsabilidad a los accionistas.[27] Por vía de un amplio acervo jurisprudencial, las cortes de ese país han establecido algunos presupuestos para determinar si es procedente aplicar la aludida sanción. Según Reyes Villamizar, 'se trata de diversas conductas que entrañan una utilización indebida, fraudulenta o abusiva de la forma societaria o de hechos objetivos, tales como la insuficiencia de capital aportado para la explotación económica propuesta'.[28] El mismo autor menciona algunos de los presupuestos concernientes, entre los que pueden encontrarse operaciones celebradas con el socio controlador o mayoritario, violación de formalidades legales y estatutarias, confusión de patrimonios y negocios, fraude a los socios o acreedores e infracapitalización de la sociedad.[29] Por su parte, Dobson ha señalado que 'los indicios que han sido considerados relevantes para estos supuestos son la existencia de una sociedad de un solo socio, la capitalización insuficiente de la sociedad para los fines a los cuales está dispuesta, la falta del cumplimiento de formalidades en la vida de la sociedad, la existencia de traspasos de fondos entre la sociedad y la persona dominante, la falta de vida social por ausencia de asambleas y reuniones, la ausencia de contabilidad y la falta de emisión de las acciones'.

---

[25] PA Davies (2008) 200. En otro caso, fallado durante la Primera Guerra Mundial, una compañía con accionistas alemanes fue clasificada como 'enemiga' para los efectos de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1914, a pesar de haber sido constituida en el Reino Unido (Daimler Co Ltd. v Continental Tyre and Rubber Co Ltd [1916] 2 AC 307).

[26] G Cabanellas de las Cuevas (2004) 98. El mismo autor ha señalado que 'la función principal del artículo 54, segundo párrafo, de la LSC, pasa a ser el prever efectos jurídicos derivados de la violación de la ley o de derechos por vía de la personalidad societaria o sus efectos, efectos jurídicos especialmente ajustados a solucionar ese tipo de violaciones sin crear consecuencias o perjuicios innecesarios' (97).

[27] FH Reyes Villamizar (2006).

[28] Id. 264.

[29] Id. 264-266. Respecto del presupuesto denominado 'fraude a los socios o acreedores', el autor ha expresado que '[una] sociedad puede haberse constituido como un simple testaferro, con el objeto de evadir el cumplimiento de obligaciones, disimular bienes, burlar los intereses del fisco, evitar responsabilidades o, en general, engañar a los terceros que contratan con la sociedad' (Id.).

También deben destacarse los importantes desarrollos que se han presentado en el Estado de California en materia de desestimación de la personalidad jurídica. Los jueces de ese Estado han aplicado la señalada figura cuando encuentran probados al menos dos presupuestos. En primer lugar, debe demostrarse que existe tal coincidencia entre los intereses de una sociedad y su controlante, que no pueda predicarse una verdadera separación patrimonial entre uno y otro.[30] Para estos efectos, los jueces californianos han desarrollado algunos criterios auxiliares que les permiten identificar aquellos casos en los que se presenta una coincidencia absoluta de intereses entre una o varias sociedades y sus controlantes. Entre tales criterios auxiliares, pueden encontrarse los siguientes: (i) Simetría en las participaciones de capital, (ii) identidad entre los administradores y trabajadores de las sociedades controladas, (iii) carencia de activos sociales y (iv) homogeneidad en los domicilios sociales registrados.[31] En segundo lugar, es preciso acreditar que, de no aplicarse la desestimación, se produciría un resultado injusto o se validaría una actuación fraudulenta. Se trata, a todas luces, de un elemento fundamental en cualquier análisis relativo a la desestimación de la personalidad jurídica, por cuanto permite establecer que, en efecto, se ha perpetrado un abuso de la figura societaria de tal magnitud que es justificada la aplicación de la sanción en comento.

(ii) La desestimación de la personalidad jurídica en Colombia

La desestimación de la personalidad jurídica ha sido reconocida explícitamente en el ordenamiento societario colombiano. Entre nosotros, el fundamento para la aplicación de esta figura también puede encontrarse en la necesidad de evitar el abuso de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad.[32] Así, pues, diversas leyes promulgadas en el país establecen causales de extensión de responsabilidad en hipótesis claramente definidas. La principal norma en esta materia puede encontrarse en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, a cuyo tenor 'cuando se utilice a la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados'. Se trata, en opinión de Reyes Villamizar, de un mecanismo que debe aplicarse cuando 'la sociedad es utilizada como instrumento *formal* para incurrir en fraudes o abusos'.[33]

La desestimación de la personalidad jurídica también ha sido estudiada por algunas de las principales autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha reconocido la aplicación de esta figura en el país, bajo las dos modalidades analizadas arriba. En la sentencia No. C-865 de 2004, esa Corte se expresó de la siguiente forma acerca de la posibilidad de hacerle extensiva a los accionistas la responsabilidad por las obligaciones sociales: 'Cuando se vulnera el

---

[30] Cfr. a JJ Hagan, The Alter-Ego Doctrine Exception in California Corporate Law (2007) Hagan Law Firm Report, 2, disponible en la siguiente dirección: http://haganlaw.com/wp-content/uploads/2011/05/Aler_Ego_Doctrine_2007.pdf

[31] Id.

[32] Cfr. a FH Reyes Villamizar (2006) 222. El citado autor presenta una descripción detallada acerca de los orígenes de la desestimación de la personalidad jurídica, así como de su aplicación en el contexto colombiano (Id. 262-273).

[33] FH Reyes Villamizar (2010) 25. Otro ejemplo puede encontrarse en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, a cuyo tenor, 'cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella'. Para consultar las múltiples disposiciones legales que establecen causales de extensión de responsabilidad, vid. FH Reyes Villamizar (2006) 267-273.

principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o "*disregard of the legal entity*" o "*piercing the corporate veil*" cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación'. La Corte Constitucional también reconoció, en la misma sentencia, que la figura de la desestimación podía emplearse en el sentido de hacer inoponible la personificación jurídica societaria 'cuando se pretende utilizar la sociedad como medio para adelantar actividades prohibidas a una persona natural'.[34]

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto de 1999, aludió a la desestimación de la personalidad jurídica en los siguientes términos: 'Pese a que la personalidad es un privilegio que la ley le otorga a la sociedad exclusivamente para el fin concreto y determinado que se propuso al momento de su creación, cuando en su desarrollo práctico propicia abusos y fraudes se hace necesario prescindir o superar la forma externa de la persona jurídica para desvelar las personas e intereses ocultos tras ella. Es así como la doctrina ha elaborado la teoría del levantamiento del velo de la sociedad o lifting the veil, conocida también en el derecho anglosajón como disregard of legal entity, que son medios instrumentales o técnicas de aplicación de los tribunales, cuando la personalidad jurídica es utilizada para lograr fines ajenos a aquellos para los cuales se creó, caso en el cual debe prescindirse de tal persona y tomar en consideración los hombres y los intereses que detrás de ella se esconden. […] Este abuso tiene lugar cuando la persona jurídica se utiliza para burlar la ley, para quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y en general para defraudar'.[35]

Esta Superintendencia también se ha pronunciado en múltiples ocasiones acerca de la figura estudiada. En el Oficio 220-51821 del 6 de octubre de 2004, se expresó que 'cada día ha tomado mayor entidad la figura del allanamiento de la personalidad o levantamiento del velo corporativo, con el propósito de enfrentar de manera eficaz a las maniobras que lejos de enfocarse a la satisfacción de la finalidad social, se encaminan a dar cumplimiento a intereses personales, desnaturalizando la figura societaria y utilizándola como instrumento para desconocer los derechos de terceros'. En ese mismo oficio se hizo referencia a algunas de las conductas que podrían dar lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. Se trata, entre otras, de la 'constitución de compañías mediante la figura de los prestanombres' y la 'creación de sociedades para causar perjuicios a terceros'. Más recientemente, esta Superintendencia manifestó que 'el levantamiento del velo corporativo, es una medida indispensable para evitar que tras la figura de la persona jurídica societaria, se realicen conductas contrarias a derecho'.[36]

---

[34] El ejemplo citado en la sentencia C-865 de 2004 alude a hipótesis en las que 'se ha usado a las sociedades de personas para desconocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para las personas naturales en materia de contratación estatal'.
[35] Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: Ricardo Hoyos Duque.
[36] Oficio 220-11545 del 17 de febrero de 2012.

A la luz de lo anterior, debe concluirse que la desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción estudiada puede conducir a la derogatoria temporal del beneficio de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del derecho societario.[37] Así las cosas, en vista de la complejidad de la desestimación y la severidad de sus efectos, no parece prudente fijar, en abstracto, una lista de requisitos que sirvan para establecer la procedencia de esta sanción en nuestro ordenamiento. Los presupuestos requeridos para el efecto sólo podrán obtenerse luego de un cuidadoso proceso de decantación judicial, en el que, a partir de múltiples pronunciamientos, se conciban pautas debidamente ajustadas a las realidades del sistema colombiano.[38]

B. El caso presentado ante este Despacho

Una vez formuladas las anteriores precisiones, debe ahora abordarse el estudio de los hechos sometidos a consideración del Despacho. Jaime Salamanca Ramírez y José Vicente Padilla Martínez celebraron un contrato de mutuo por cuya virtud este último recibió la suma de $18.000.000. Ligia Patricia Padilla Martínez, actuando en calidad de representante legal de Logística S.A.S., giró el cheque No. 1504312 para efectuar el pago de la obligación a cargo de José Vicente Padilla Martínez (vid. Folio 18).[39] Luego de que el citado título valor fuera devuelto por insuficiencia de fondos, Logística S.A.S. emitió un nuevo cheque bajo el número 5774315 (vid. Folio 18), el cual tampoco pudo ser cobrado por la misma razón. La devolución de los dos cheques antes referidos llevó al demandante a considerar que José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez habían usado a la sociedad Logística S.A.S. en forma abusiva.

Como sustento de lo anterior, se han ofrecido las justificaciones expuestas a continuación: '[las señaladas actuaciones] lesionaron los intereses conscientemente del acreedor [Jaime Salamanca Ramírez] porque, si usted se da cuenta, esa empresa es una SAS integrada por el deudor mismo, la hermana del deudor, la esposa del deudor y la mamá del deudor, y entonces obviamente que respaldaron esa cuenta. Como usted se podrá dar cuenta, es titular es la sociedad Logística S.A.S. y el representante legal es el mismo José Vicente Padilla, deudor inicial de la obligación, y si usted revisa el cheque es firmado por la hermana. […] Han utilizado esta sociedad para defraudar los intereses de Jaime Salamanca […] El perjuicio es que él [Jaime Salamanca Ramírez] aportó unos recursos a este señor José Vicente Padilla respaldándolo con un título valor, después cambió el título valor. Concretamente es obvio de que si yo le doy unos recursos a una persona con el propósito no de

[37] Para un análisis acerca de la importancia del beneficio de limitación de responsabilidad, pueden consultarse a H Hansmann y otros, Law and the Rise of the Firm, (2006) Yale Law and Economics Research Paper No. 326.

[38] A pesar de los múltiples pronunciamientos citados en esta sentencia, no parecen existir aún criterios que permitan establecer, con certeza suficiente, cuándo debe imponerse la sanción estudiada en nuestro sistema.

[39] Dicho negocio jurídico no fue probado dentro del proceso. Sin embargo, mediante Auto No. 801-002295 del 20 de febrero de 2013 se tuvieron por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda (vid. Folio 94).

regalárselos sino de prestárselos —de ser una contrapartida a lo que yo he pactado con él— pues obviamente si no me los paga soy defraudado en ese sentido cuando se utilizan todas estas artimañas […] El perjuicio clarísimo es que quieren embolatarle la suma de $18.000.000, expedir y expedir títulos valores como si fuera un juego'.[40]

En este punto es preciso señalar que, de acuerdo con lo expresado en la demanda, Logística S.A.S. no participó en la celebración del negocio jurídico que le dio origen a la obligación de pagar una suma de dinero.[41] Esta compañía simplemente giró dos cheques para satisfacer la obligación a cargo de José Vicente Padilla Martínez, uno de sus accionistas. En este orden de ideas, durante la fijación del objeto del litigio, el apoderado del demandante reconoció que la obligación entre Jaime Salamanca y José Vicente Padilla continuaba vigente.[42] Si bien es cierto que ambos cheques fueron rechazados por falta de fondos, esta circunstancia, por sí sola, no puede dar lugar a la desestimación de la personalidad jurídica. En verdad, los elementos probatorios disponibles no dan cuenta de un claro abuso de la figura societaria. Se trata, más bien, de una disputa contractual entre el demandante y el citado accionista de Logística S.A.S., en la que la participación de esta última compañía estuvo circunscrita a intentar, en forma infructuosa, el pago de la mencionada obligación dineraria. Aunque los hechos narrados por el demandante podrían servir de justificación para adelantar un proceso ejecutivo, este Despacho debe concluir que el demandante no ha probado la existencia de un abuso de la forma societaria que amerite la desestimación de la personalidad jurídica.

IV. Costas

Una vez analizado el curso del presente proceso, el Despacho estima necesario abstenerse de condenar en costas a Jaime Salamanca Ramírez.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Negar las pretensiones presentadas por la parte demandante.

Segundo. No proferir una condena en costas.

La anterior providencia se profiere a los quince días del mes de marzo de dos mil trece y se notifica en estrados.

El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

José Miguel Mendoza
Nit: 900.340.393 Exp: 0. Rad: Sin Trámite: 170001 Cód: 801 M6866

[40] Cfr. grabación de la audiencia celebrada el 28 de enero de 2013, folio 87 del expediente (7:17).
[41] La celebración de negocio jurídico no fue probada dentro del proceso. Sin embargo, mediante Auto No. 801-002295 del 20 de febrero de 2013 se tuvieron por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda (vid. Folio 94).
[42] Cfr. grabación de la audiencia celebrada el 28 de enero de 2013, folio 87 del expediente (6:50).